



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0503

DOM
2014-04-01
Stockholm

Mål nr
T 3500-13

Sid 1 (6)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2013-03-22 i mål nr T 1250-11, se bilaga A

KLAGANDE OCH MOTPART

Jeanette Eriksson, 711104-0262
Salladsvägen 12
155 30 Nykvarn

Ombud: Advokat Ia Sveger
Box 56065
102 17 Stockholm

KLAGANDE OCH MOTPART

Andreas Lindgren, 720705-0290
Bergsgatan 4a
152 41 Södertälje

Ombud: Advokat Maria Westlund
Järnagatan 16
151 73 Södertälje

SAKEN

Umgänge med barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med upphävande av punkten 1 i tingsrättens dom förordnar hovrätten att Tim Eriksson Lindgren, 010915-8832, inte ska ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren.

Vad hovrätten beslutat i fråga om umgänge ska gälla omedelbart, trots att domen inte har vunnit laga kraft.

Tingsrättens förordnande om sekretess ska bestå.

Bestämmelsen i 36 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) ska – i den utsträckning uppgifterna inte framgår av domen – fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna i barnpsykiatriskt utlåtande (tingsrättens aktbilaga 86), journalanteckningar från Barn- och ungdomspsykiatri Södertälje (aktbilagorna 5-7 och 22) som lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar.

Dok.Id 1098674

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 10	08-561 670 00	08-561 672 99	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 672 90		09:00-15:00
		E-post: svea.avd5@dom.se		
		www.svea.se		

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Jeanette Eriksson har – som hon slutligen bestämt sin talan – i första hand yrkat att hovrätten upphäver vad tingsrätten beslutat om umgänge under punkten 1 och i andra hand yrkat att umgänget inskränks till att ske endast i närvaro av umgängesstöd. Hon har begärt att hovrättens dom i fråga om umgänge ska gälla omedelbart, trots att den inte har vunnit laga kraft.

Andreas Lindgren har yrkat att Tim ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) De första två umgängestillfällena, lördag jämna veckor mellan kl. 10.00 och 18.00,
- b) de därefter två följande umgängestillfällena, lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00 jämna veckor,
- c) därefter vartannat veckoslut från torsdag eftermiddag, jämna veckor, vid skoldagens/fritidsverksamhetens slut eller annars kl. 17.00 till påföljande måndag morgon, ojämna veckor, vid skoldagens/fritidsverksamhetens början eller annars kl. 09.00,
- d) varannan julhelg, från den 23 december kl. 14.00 till den 27 december kl. 14.00 med början år 2014,
- e) varannan nyårshelg, från den 28 december kl. 14.00 till den 3 januari kl. 14.00, med början årsskiftet 2015/2016,
- f) vartannat påsklov, från måndag under lovveckan kl. 9.00 till följande måndag då skolan börjar, med start år 2015,
- g) vartannat sportlov, från måndag under lovveckan kl. 9.00 till följande måndag då skolan börjar, med start år 2016,
- h) vartannat höstlov, från måndag under lovveckan kl. 9.00 till följande måndag då skolan börjar, med start år 2015 samt
- i) fyra veckors sammanhängande umgänge under Tims sommarlov. Parterna ska ha företräde till val av semesterveckor vartannat år och senast den 1 maj varje år anmäla till varandra vilka semesterveckor som önskas. Andreas Lindgren ska ha företräde att välja udda år med början sommaren 2015. Jeanette Eriksson ska ha företräde att välja jämna år med början år 2014, innebärande att hon ska anmäla under vilka fyra sammanhängande veckor Tim inte ska ha semester- eller veckoslutsumgänge med Andreas Lindgren.

j) Veckoslutsumgänge ska inte äga rum till den del det infaller under lov- och helgtid som avses underpunkterna d-i men som Tim förutsätts tillbringa tillsammans med Jeanette Eriksson.

k) Hämtning och lämning ska ske vid skolan/fritids eller – när Tim inte går i skolan eller vistas på fritids – genom att Jeanette Eriksson lämnar Tim utanför Andreas Lindgrens bostad vid umgängets början och Andreas Lindgren lämnar Tim utanför Jeanette Erikssons bostad vid umgängets slut.

Andreas Lindgren har vidare yrkat att Jeanette Eriksson, vid vite om 2 000 kr per umgängestillfälle, föreläggs att lämna ifrån sig Tim vid det umgänge som avses under punkterna a-b. Han har även begärt att hovrättens dom ifråga om umgänge och vitesföreläggande ska gälla omedelbart, trots att den inte har vunnit laga kraft.

Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen

Parterna har till stöd för sin talan åberopat i huvudsak samma grunder och omständigheter som vid tingsrätten. Den skriftliga bevisning som lades fram vid tingsrätten har gått igenom även i hovrätten. Jeanette Eriksson har som ny bevisning åberopat journalanteckningar från Barn- och ungdomspsykiatri i Södertälje samt läkarutlåtanden. Den muntliga bevisningen har varit densamma som vid tingsrätten. Dessutom har kompletterande frågor ställts till Andreas Lindgren angående hans umgänge med Tim och hans kontakter med Jeanette Eriksson efter tingsrättens dom. Kompletterande frågor har även ställts till Jeanette Eriksson angående Tims rädsla för sin pappa, Tims mående före och efter umgänge samt övriga omständigheter som inträffat efter tingsrättens dom.

Utgångspunkter för hovrättens bedömning

Som tingsrätten redogjort för ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut om umgänge mellan barnet och den förälder som det inte bor tillsammans med. När domstolen bedömer vad som är bäst för barnet ska det särskilt fästas vikt vid bl.a.

risken för att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Rätten ska också ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Någon plikt för barnet att umgås med föräldern finns inte, inte heller någon absolut rätt för föräldern att umgås med barnet. Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnet har kontakt med båda föräldrarna, vilket dock inte innebär att det alltid är bäst för barnet att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med. Ibland kan det vara bäst för barnet om något umgänge inte alls äger rum. Domstolens beslut måste ske efter en individuell prövning med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet (se 6 kap. 2 a och 15 §§ föräldrabalken och kommentaren till dessa lagrum).

Ska Tim har rätt till umgänge med Andreas Lindgren?

Tim är nu tolv år gammal och får anses ha uppnått en sådan ålder och mognad att hans vilja ska beaktas. Enligt hovrätten visar utredningen i målet att Tim, bl.a. till skolpersonal som sköterskan Ulrika Kjellgren och resurspersonen Jonas Wiberg, gett uttryck för att han inte vill träffa sin pappa ensam eftersom han upplever det som påfrestande med pappans "tjat" och press. Med hänsyn till att Tim lämnat dessa uppgifter under förhållandevis lång tid och i olika sammanhang, anser hovrätten att de ger ett verkligt uttryck för Tims vilja.

Såsom tingsrätten har konstaterat är det genom utredningen klarlagt att Tim har en neuropsykiatrisk diagnos och att han har ett stort behov av trygghet och rutiner. En del av förklaringen till att Tim reagerat så kraftigt med nervositet och oro i samband med umgänge står enligt hovrätten sannolikt att finna i att han som en följd av sina diagnoser är särskilt känslig för kravfyllda situationer.

Av utredningen i hovrätten har framkommit att Tims mående har försämrats kraftigt i tiden efter tingsrättens dom, så pass att han under perioden 17 december 2013 till 28

februari 2014 varit sjukskriven från skolan samt enligt läkarintyg inte vågar vistas ensam utanför hemmet och kräver ständig omvårdnad dygnet runt på grund av sin ångestproblematik. Något entydigt svar på vad som är orsaken till att Tim nu mår sämre har utredningen inte kunnat ge. Det har dock framkommit att den separationsångest och maladaptiva stressreaktion som Tim lider av förvärrar hans ADHD, som betecknas som kraftig.

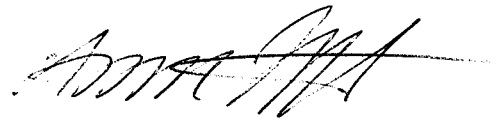
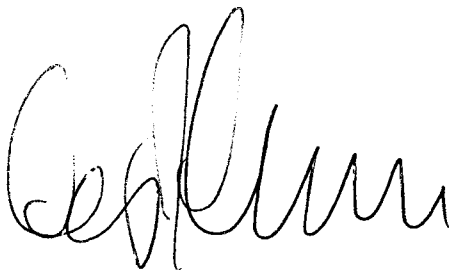
Barn- och ungdomspsykiatrien – BUP – har föreslagit att Tim genomgår en trauma-behandling för separationsångesten och det maladaptiva stressyndromet. Samtidigt har det framkommit att en sådan behandling, enligt BUP, inte kan genomföras så länge som Tim har umgänge med sin pappa, eftersom det påverkar honom så starkt negativt. Andreas Lindgren har tillfrågats om han kan avstå från umgänge under behandlingstiden, men avböjt detta. Tim står nu inför tonårens frigörelseprocess. Enligt hovrätten är det viktigt för Tims fortsatta utveckling att han får möjlighet att genomgå den föreslagna behandlingen. Det får därför anses vara bäst för Tim att göra ett uppehåll i umgänget med Andreas Lindgren under behandlingstiden. Hur lång den tiden blir beror på hur väl Tim svarar på behandlingen och går därför inte att bedöma i dagsläget. Det innebär alltså att Tim tills vidare inte ska ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren.

Det är naturligtvis viktigt för Tim att han på sikt får möjlighet att återknyta kontakten med sin pappa och att umgänget kan återupptas – på Tims villkor – när Tim mår bättre. I den delen har Jeanette Eriksson ett särskilt ansvar att stödja Tim och underlätta att ett umgänge så småningom åter kan komma till stånd.

Det finns anledning att besluta om fortsatt sekretess på det sätt som framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2014-04-29



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Mats Walberg och Maj Johansson, tf.
hovrättsassessorn Anna Uppfeldt, referent, samt nämndemännen Gunvor Sharp och
Gerd Wrede.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM
2010-11-15
Meddelad i
Södertälje

Mål nr
T 1931-08

PARTER

KÄRANDE

Ulla JEANETTE Eriksson, 711104-0262
Norra Stationsvägen 4 A 3tr
155 33 Nykvarn

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ia Sveger
Advokatfirman Sweger AB
Box 56065
102 17 Stockholm

SVARANDE

ANDREAS Rolf Lindgren, 720705-0290
Fruktvägen 4
155 31 Nykvarn

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Maria Westlund
Andersson & Barmoro Advokatbyrå HB
Köpmangatan 3, 4 tr
151 71 Södertälje

DOMSLUT

1. Jeanette Eriksson skall ha ensam vårdnad om parternas gemensamma barn Tim Lindgren, 010915-8832.
2. Tim Lindgren skall ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren enligt följande.
 - a) Vartannat veckoslut från torsdag eftermiddag, jämna veckor, vid skoldagens/fritidsverksamhetens slut eller annars kl. 17.00 till påföljande måndag morgon, ojämna veckor, vid skoldagens/fritidsverksamhetens början eller annars kl. 09.00.
 - b) Varannan julhelg, från den 23 december kl. 14.00 till den 27 december kl. 14.00, med början år 2010.

Dok.Id 121696

Postadress
Box 348
151 24 Södertälje

Besöksadress
Storgatan 17

Telefon
08-561 66 800
E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se

Telefax
08-561 66 899

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30-16:00

- c) Varannan nyårshelg, från den 28 december kl. 14.00 till den 3 januari kl. 14.00, med början årsskiftet 2011/2012.
- d) Vartannat påsklov, från måndag under lovveckan kl. 9.00 till följande måndag då skolan börjar eller kl 9.00, med start år 2011.
- e) Vartannat sportlov, från måndag under lovveckan kl. 9.00 till följande måndag då skolan börjar, med start år 2012.
- f) Vartannat höstlov, från måndag under lovveckan kl. 9.00 till följande måndag då skolan börjar, med start år 2011.
- g) Fyra veckor sammanhängande umgänge under Tims sommarlov. Parterna skall ha företräde till val av semesterveckor vartannat år. Parterna skall senast den 1 maj varje år anmäla till varandra vilka semesterveckor som önskas. Andreas Lindgren skall ha företräde att välja udda år med början sommaren 2011. Jeanette Eriksson skall ha företräde att välja jämna år med början 2012, innebärande att hon skall anmäla under vilka fyra sammanhängande veckor Tim inte skall ha semester- eller veckoslutsumgänge med Andreas Lindgren.
- h) Veckoslutsumgänge enligt punkt a skall inte äga rum till den del det infaller under lov- och helgtid som avses under punkterna b – g men som Tim förutsätts tillbringa tillsammans med Jeanette Eriksson, dvs. julhelger ojämnna år etc.

Hämtning och lämning skall ske vid skolan eller fritids eller – då Tim inte går i skola eller vistas på fritids – genom att Jeanette Eriksson lämnar Tim utanför Andreas Lindgrens bostad vid umgängets början och Andreas Lindgren lämnar Tim utanför Jeanette Erikssons bostad vid umgängets slut.

- 3. Vad tingsrätten har förordnat under punkterna 1 och 2 skall gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

4. Tingsrättens intermistiska beslut den 3 december 2009 skall inte längre gälla.
 5. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Ia Sveger till 55 229 kr, varav 38 556 kr avser arbete, 5 200 kr tidsspilan, 427 kr utlägg och 11 046 kr mervärdesskatt.
 6. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Maria Westlund till 116 235 kr, varav 92 988 kr avser arbete och 23 247 kr mervärdesskatt.
-

BAKGRUND

Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren har varit gifta med varandra. Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad mellan dem genom deldom i detta mål den 12 maj 2009. Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren har tillsammans sonen Tim, född 2001. Jeanette Eriksson har även döttrarna Lisa och Emma från ett tidigare förhållande. Andreas Lindgren har även sonen Lukas från ett tidigare förhållande.

Andreas Lindgren dömdes den 7 oktober 2008 för grov kvinnofridskränkning mot Jeanette Eriksson och för olaga hot mot hennes dotter Lisa till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård, varvid angavs att om fängelse hade valts som påföljd skulle fängelse åtta månader ha dömts ut.

YRKANDEN M.M.

Jeanette Eriksson har yrkat att hon skall tillerkännas ensam vårdnad om Tim, i andra hand att tingsrätten skall förordna att Tim skall bo tillsammans med henne. Yrkandena har framställts jämväl interimistiskt.

För det fall tingsrätten skulle tillerkänna Andreas Lindgren ensam vårdnad om Tim eller förordna att Tim skall bo tillsammans med honom, har Jeanette Eriksson yrkat att Tim skall tillerkännas rätt till umgänge med henne

- a) onsdag eftermiddag i ojämna veckor till måndag morgon i jämna veckor,
- b) varannan julhelg från den 24 december kl 14.00 – den 28 december kl 14.00 med start 2011,
- c) varannan nyårshelg från den 28 december kl. 14.00 – den 3 januari kl 14.00 med start 2010/11,
- d) vartannat påsklov från måndag i lovveckan kl 09.00 – följande måndag då skolan börjar eller kl 09.00 med start 2012,
- e) vartannat sportlov från måndag i lovveckan kl 09.00 – följande måndag då skolan börjar med start 2011,

- f) vartannat höstlov från måndag i lovveckan kl 09.00 – följande måndag då skolan börjar med start 2012,
- g) fyra sammanhängande veckor varje sommar, varvid Jeanette Eriksson skall ha valrätt jämna år med början 2012 och senast den 1 maj anmäla vilka veckor hon önskar utöva umgänge. Andreas Lindgren skall ha valrätt udda år med början 2011 och senast den 1 maj anmäla under vilka fyra sammanhängande veckor Jeanette Eriksson varken får ha semester- eller veckoslutsumgänge.

Jeanette Eriksson har även begärt att veckoslutsumgänge inte skall äga rum under lov.

Andreas Lindgren har bestritt Jeanette Erikssons yrkanden avseende vårdnad och boende men medgett hennes yrkande avseende umgänge.

Andreas Lindgren har för egen del yrkat att den gemensamma vårdnaden skall bestå samt att Tim skall bo växelvis hos föräldrarna, och då hos honom från måndag kl 14.00 i udda veckor till måndag kl 14.00 i jämna veckor, i andra hand att Tim skall bo tillsammans med honom. I sista hand har han yrkat att han skall tillerkännas ensam vårdnad om Tim.

För det fall Andreas Lindgrens yrkanden angående vårdnad och boende skulle lämnas utan bifall har han yrkat att Tim skall tillerkännas rätt till umgänge med honom

- a) från onsdag eftermiddag i jämn vecka, vid skolans/fritidsverksamhetens slut eller annars kl. 17.00, till påföljande måndag morgon i ojämna vecka vid skolans eller fritidsverksamhetens början eller kl. 09.00
- b) varannan julhelg från julafton kl 14.00 – den 28 december kl. 14.00 med början 2010,
- c) varannan nyårshelg från den 28 december kl. 14.00 till den 3 januari kl. 14.00 med början 2011/12,
- d) vartannat påsklov från måndag i lovveckan kl 09.00 till följande måndag då skolan börjar eller kl. 09.00 med start 2011,

- e) vartannat sportlov från måndag i lovveckan kl 09.00 till följande måndag då skolan börjar med start 2012,
- f) vartannat höstlov från måndag i lovveckan kl 09.00 till följande måndag då skolan börjar med start 2011,
- g) fyra sammanhängande veckor varje sommar, varvid Andreas Lindgren skall ha valrätt udda år med början 2011 och senast den 1 maj anmäla under vilka veckor han önskar utöva umgänge. Jeanette Eriksson skall ha valrätt jämna år med början 2012 och senast den 1 maj anmäla under vilka fyra sammanhängande veckor Tim inte skall ha semester- eller veckoslutsumgänge med Andreas Lindgren.

Jeanette Eriksson har bestritt Andreas Lindgrens yrkanden avseende vårdnad och boende. Hon har medgett att Tim tillerkänns rätt till umgänge med Andreas Lindgren under jämna veckor från fredag eftermiddag vid skolans eller fritidsverksamhetens slut till söndag kl 17.00, varannan julhelg från den 23 december kl 14.00 – den 27 december kl 14.00 med början 2010, i enlighet med yrkandet under nyårshelger, sportlov, påsklov och höstlov, samt två plus två veckor varje sommar på de närmare villkor Andreas Lindgren har angett.

I interimistiskt beslut den 4 december 2008 förordnade tingsrätten att Tim skulle bo växelvis hos Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren. Samtidigt uppdrog tingsrätten åt Socialnämnden i Södertälje kommun att anordna samarbetssamtal mellan parterna. Tingsrätten upphävde den 3 juli 2009 beslutet att samarbetssamtal skulle anordnas. Samtidigt uppdrog tingsrätten åt Social- och arbetsmarknadsnämnden i Nykvarns kommun att verkställa en utredning i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Nämnden lämnade i sin tur i uppdrag åt Socialnämnden i Södertälje kommun att genomföra utredningen.

I nytt interimistiskt beslut den 3 december 2009 beslutade tingsrätten, med ändring av vad som förordnats i beslutet den 4 december 2008, att Tim tills vidare skulle bo tillsammans med Jeanette Eriksson samt att han skulle ha rätt till umgänge med

Andreas Lindgren från torsdag eftermiddag, jämn vecka, vid skoldagens/fritidsverksamhetens slut eller annars kl 17.00 till påföljande måndag morgon, ojämn vecka, vid skoldagens/fritidsverksamhetens början eller annars kl 09.00. Hämtning och lämning skulle ske vid skolan eller fritids eller, då Tim inte gick i skolan eller vistades på fritids, genom att Jeanette Eriksson lämnade Tim utanför Andreas Lindgrens bostad vid umgängets början och Andreas Lindgren lämnade Tim utanför Jeanette Erikssons bostad vid umgängets slut. Tingsrätten beslutade dessutom att Tim skulle ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren i viss utsträckning under påsken 2010 samt att det löpande veckoslutsumgänget inte skulle äga rum till den del det inföll under sportlovet 2010. Härutöver var parterna överens om att Tim under jul- och nyårshelgen 2009/10 skulle ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren i viss utsträckning.

DOMSKÄL

Jeanette Eriksson har anfört följande.

Som grunder för talan åberopas att det är bäst för Tim att Jeanette Eriksson har ensam vårdnad om honom, att de föreliggande djupa samarbetssvårigheterna mellan Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren utesluter såväl gemensam vårdnad som växelvis boende, samt att Andreas Lindgren är olämplig eller i vart fall mindre lämplig som vårdnadshavare. Hon har tillagt att Andreas Lindgren under äktenskapet mellan parterna utsatte henne för fysiska och psykiska kränkningar, att Andreas Lindgren drar in Tim i parternas konflikter och att det av henne medgivna umgänget mellan Tim och Andreas Lindgren är förenligt med Tims bästa.

Jeanette Eriksson har vidare anfört följande.

Jeanette Erikssons båda döttrar från ett tidigare förhållande, Lisa och Emma, bor växelvis hos sin pappa Thomas Ögren och henne.

Jeanette Eriksson träffade Andreas Lindgren 2000. De gifte sig 2001. Samma år föddes Tim. Äktenskapet var konfliktfyllt. Andreas Lindgren utsatte Jeanette Eriksson för fysiska och psykiska kränkningar. Den 14 september 2008 gjorde Jeanette Eriksson en polisanmälan mot Andreas Lindgren, som häktades. Påföljande månad dömdes Andreas Lindgren för grov kvinnofridskränkning mot Jeanette Eriksson och för olaga hot mot hennes dotter Lisa. Av personutredningen i brottmålet framgår bland annat att Andreas Lindgren har alkoholproblem, att han även i nyktert tillstånd har haft ett kontrollerande beteende mot Jeanette Eriksson, att han har dömts för våldsbrott tidigare och att han har haft besöksförbud mot en partner i ett tidigare förhållande.

När Andreas Lindgren försattes på fri fot efter 2008 års dom genomfördes en utredning enligt socialtjänstlagen. Andreas Lindgren upplevdes av utredarna som känslomässigt instabil och var oförstående till att det skulle finnas någon oro för Tim. Han var helt inställd på att Jeanette Eriksson ljög för att ta Tim ifrån honom.

Samma dag som tingsrätten beslutade om samarbetssamtal och att Tim skulle bo växelvis hos föräldrarna, utfärdade åklagaren besöksförbud för Andreas Lindgren i förhållande till Jeanette Eriksson. Samarbetssamtalen kom aldrig att äga rum.

Tim gick härafter på samtal hos barnsamordnaren Lena Kallio på Frizon i Södertälje, en verksamhet som riktar sig till barn som upplevt våld i hemmet. Samtalen upphörde då personalen på grund av konflikten mellan föräldrarna inte ville utsätta Tim för mer. Han ansågs dock vara i behov av en fortsatt samtalskontakt.

Under sommaren och hösten 2009 haglade det in orosanmälningar till socialtjänsten angående Tim, bland annat från skolan och kriminalvården.

Sedan besluten i samband med den muntliga förberedelsen i november 2009 har Tim bott hos Jeanette Eriksson och haft umgänge med Andreas Lindgren varannan torsdag – måndag. Dessutom hade Tim umgänge med Andreas Lindgren under två veckor sommaren 2010.

Familjerättens förslag i vårdnads-, boende-, och umgängesutredningen överensstämmer med Jeanette Erikssons yrkanden och medgivanden i målet.

Andreas Lindgren har anfört följande.

Som grunder för Andreas Lindgrens talan åberopas följande. Det är bäst för Tim att den gemensamma vårdnaden består och att det beslutas om ett omfattande umgänge. Det föreligger inte sådana samarbetssvårigheter att vårdnaden av det skälet inte skall vara gemensam. Inte heller är Andreas Lindgren olämplig som vårdnadshavare. För det fall gemensam vårdnad skulle anses utesluten är Andreas Lindgren en bättre vårdnadshavare än Jeanette Eriksson.

Andreas Lindgren har vidare anfört följande.

Andreas Lindgren anser att han och Jeanette Eriksson hade ett ganska bra förhållande. Att Andreas Lindgren skulle ha utsatt Jeanette Eriksson för misshandel under hela deras tid tillsammans stämmer inte. Andreas Lindgrens son Lukas bodde hos dem varannan vecka. Familjelivet var hektiskt. Tim delade Andreas Lindgrens sportintresse.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bygger till stor del på vad Jeanette Eriksson har uppgett. Man har trott på vad hon har sagt men flera av hennes uppgifter är felaktiga. Dessutom är utredningens fokus tillbakablickande. Under de senaste två åren har förhållandena blivit mycket bättre.

Andreas Lindgren har svårt att hantera alkohol. Både han och Jeanette Eriksson är hetsiga. Därför har det gått överstyr. Idag kan Andreas Lindgren se att han har haft ett felaktigt förhållningssätt. Numera dricker han sparsamt med alkohol.

Andreas Lindgren har aldrig utsatt Tim för våld. Gärningarna som omfattas av 2008 års dom ägde rum under 2004 – 2005 och 2007 – 2008. Andreas Lindgren har

genomgått behandling under 27 veckor i enlighet med domen. Han har även haft samtal med Staffan Kullengren.

Efter domen i brottmålet började parterna träffas på nytt, inte som ett par men som föräldrar. Det var dock inte helt lyckat. Mötena genererade svartsjuka. Jeanette Eriksson utverkade ett besöksförbud, innebärande förbud för Andreas Lindgren att kontakta henne. Trots det fortsatte hon att kontakta Andreas Lindgren. Besöksförbudet föranledde dock att de av tingsrätten beslutade samarbetssamtalen inte kom till stånd.

I juni 2009 blev det stökigare kring Tim. Många av de av Jeanette Eriksson åberopade orosanmälningarna är dock initierade av henne och bygger på hennes uppgifter. Andreas Lindgren menar att Jeanette Erikssons agerande i den delen berodde på att hon ville få till stånd en ändring av vårdnaden och boendet. Ett problem är dock att Andreas Lindgren och Jeanette Eriksson inte pratar med varandra. I en utredning enligt socialtjänstlagen, som socialnämnden i Nykvarn påbörjade den 21 oktober 2009, konstateras att ingen av föräldrarna är bättre eller sämre än den andre.

Tingsrättens nya interimistiska beslut, i vilket förordnades att Tim skulle bo tillsammans med Jeanette Eriksson och ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren varannan torsdag till måndag, var en katastrof för Tim. Av vårdnadsutredningen framgår att Tim hade varit orolig i sin skolklass, att han hade lugnat ner sig men att han blev orolig på nytt efter beslutet. Skolpsykologen Homayoun Fallah har konstaterat att Tim befinner sig i en lojalitetskonflikt som gäller båda föräldrarna. Sedan Homayoun Fallah hade föreslagit att Tim skulle få prata med Andreas Lindgren i telefon lugnade det ner sig i skolan. Tim har nu nästan dagliga telefonsamtal med Andreas Lindgren. Homayoun Fallah är bättre skickad än familjerätten att avgöra vad som är bäst för Tim.

Andreas Lindgren har kommit över den svåra separationen mellan honom och Jeanette Eriksson. Hon lever dock kvar i den gamla konflikten. Samarbetet mellan dem fungerar ändå tämligen väl. Sedan Tim har börjat "strula" i skolan på nytt har Andreas

Lindgren ringt och pratat med Jeanette Eriksson om det. Han har också samtyckt till att Tim träffar Homayoun Fallah.

Det har visat sig att Tim inte mår bättre av att bo hos Jeanette Eriksson. Däremot mår han bättre av att Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren kommunicerar med varandra. Tim säger själv att han vill vara mer hos sin pappa.

Utredningen i målet

Fria partsförhör har hållits med Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren. På Jeanette Erikssons begäran har vittnesförhör hållits med Annie Söderström, Roger Löfgren, Berit Greger Karlsson och Lena Kallio. På Andreas Lindgrens begäran har vittnesförhör hållits med Staffan Kullengren, Veronica Sylvén och Robert Michel. Jeanette Eriksson har åberopat omfattande skriftlig bevisning, bland annat vårdnads-, boende-, och umgängesutredningen, 2008 års brottmålsdom mot Andreas Lindgren avseende grov kvinnofridskränkning och olaga hot jämte den i brottmålet inhämtade personutredningen, samt ett flertal orosanmälningar avseende Tim. Andreas Lindgren har som skriftlig bevisning åberopat en av socialtjänsten i Nykvarns kommun utförd utredning enligt socialtjänstlagen.

I Socialnämnden i Södertälje kommuns (familjerättens) vårdnads- boende- och umgängesutredning, som är daterad den 14 april 2010, föreslår utredarna Solweig Byfeldt och Berit Greger Karlsson att Jeanette Eriksson skall tillerkännas ensam vårdnad om Tim, att Tim skall bo tillsammans med Jeanette Eriksson och att Tim skall ha rätt till umgänge med Andreas Lindgren fredag eftermiddag till söndag eftermiddag varannan vecka samt att Andreas Lindgren kan ringa till Tim en gång per vecka. De anför bland annat följande.

Vårdnad

Utredarna känner en tveksamhet till fortsatt gemensam vårdnad då föräldrarna uppvisar att de har svårt att samarbeta och fatta gemensamma beslut om Tim. Även i skolan och hos skolpsykolog har samarbetssvårigheterna framkommit, till exempel då Andreas vägrade skriva under en ledighetsansökan för Tim. Utredarna anser dessutom att domen som finns avseende grov kvinnofridskränkning och olaga hot från Andreas sida samt att han har behov av en kontaktperson via socialtjänsten i Nykvarn för att få

hjälp med sitt aggressiva beteende bidrar till tveksamhet kring gemensam vårdnad. Att Andreas även tidigare har dömts för misshandel anser utredarna visar att han har problem att hantera sin ilska.

Utredarna uppfattar vidare att Andreas inte har velat medverka till mail- eller sms-kontakt med Jeanette för att minska deras konflikter. Han har istället önskat en telefonkontakt då han inte tror att Jeanette är rädd för honom.

Boende

Utredarna anser att det huvudsakliga boendet för Tim fortsättningsvis skall vara hos Jeanette. Ett växelvis boende skulle innebära stora slitningar och svårigheter för Tim då han måste ta till strategier för att ljuga. I nuvarande situation anser utredarna att det inte är aktuellt med ett växelvis boende men att detta kan ändras i framtiden om föräldrarnas samarbete förbättras och de kan ha Tims bästa i fokus.

Umgänge

Utredarna uppfattar att båda föräldrarna tagit stor del i Tims uppväxt och att båda är viktiga personer för Tim. Det finns dock en oro i omgivningen, från skolan samt hos utredarna, för Tims mående som har beskrivits i bedömningen. Utredarna har uppfattat att Tim är ofri i sin relation till Andreas och att han inte vågar uttrycka det han egentligen tycker och vill. Andreas har inte varit villig att ändra sin telefonkontakt trots att det verkar vara ett bekymmer för Tim. Utredarna anser att Tims umgänge med Andreas skall vara mindre än det är idag, förslagsvis fredag eftermiddag till söndag eftermiddag varannan vecka. Dessutom anser utredarna att Andreas telefonkontakt med Tim då han bor hos Jeanette skall ske på en fast tid en dag i veckan.

Utredarna har ett hopp om att Andreas i framtiden kommer att bättre kunna hantera sin aggressivitet och att det då kan bli mer umgänge än idag med Tim. Utredarna tror att Jeanette är villig att utöka umgänget om hon ser att Tim mår väl av umgänget med Andreas. Tim beskriver en längtan efter pappa och att det är svårt att lämna honom då umgänget är slut. Utredarna hoppas både för Tims och Andreas bästa att Andreas på sikt får hjälp i den kontakt han har med Staffan Kullenberg i Nykvarns kommun när det gäller hans aggressiva beteende. Utredarna tror att Tim behöver ett större umgänge med sin pappa men att det idag inte fungerar tillfredsställande. Utredarna tror inte att Jeanette motsätter sig ett större umgänge om hon märker att Tim mår väl i kontakten med Andreas. Utredarna tror även att Jeanette då kan tänka sig att de som föräldrar kan ha gemensam vårdnad om Tim.

I den av Andreas Lindgren åberopade utredningen från socialtjänsten i Nykvarn, som har genomförts under perioden den 21 oktober 2009 – den 8 januari 2010, anføres följande.

Båda vårdnadshavarna brister i sin omsorg då de låter sin ilska över motparten gå ut över Tims välbefinnande. Båda föräldrarna lägger för stort ansvar på Tim i rådande vårdnadstvist genom att få honom att tala om för olika människor hur elak den andra föräldern är. Utredarnas uppfattning är att Tim används som slagträ i syfte att skada den andra parten.

Vad som är av största vikt är att Tim får känna samhörighet med båda sina föräldrar, även om dessa är i konflikt med varandra. Han behöver ett varaktigt förhållande till sina föräldrar och deras vuxna engagemang som ger honom vägledning. Utredarna bedömer att föräldrarna inte har förmåga att tillgodose dessa behov i nuläget. I utredningen som avslutades för ett år sedan i Nykvarns kommun uppmanades föräldrarna att hålla Tim helt utanför sina konflikter. Detta har inte efterföljts utan snarare förvärrats. Det är tydligt att pressen på Tim har ökat, särskilt gällande att vara budbärare mellan sina föräldrar. Utredarna har upprepade gånger fört diskussionen med föräldrarna om deras livslånga föräldraskap, att Tim har rätt till båda sina föräldrar och att han far illa av deras konflikt. Utredarnas uppfattning är att Jeanette Eriksson inte kan se någon som helst möjlighet att samarbeta med Andreas just nu. Hon berättar för utredarna att hon har talat med Tim om att hon vill att han skall bo på heltid med sin mamma så att pappa skall kunna söka vård på sjukhus, för att hon anser att pappa är psykiskt sjuk. Utredarna anser att uttalanden som detta skadar Tims känslomässiga utveckling samt hans identitet då hans behov av och kärlek till sin mamma och sin pappa är lika stort. Utredarnas bedömning är att Tims föräldrar har ett skyndsamt behov av samarbetssamtal på familjerätten. Utredarna gör bedömningen att potential finns för samarbete i framtiden men att föräldrarna behöver mycket stöd för att kunna hjälpa, stötta och avlasta sin son.

De hörda personerna har uppgett följande.

Jeanette Eriksson: Hon anser inte att Andreas Lindgren har förändrats efter brottmålsdomen 2008. Han pressar och frågar ut Tim i telefonsamtal. Andreas Lindgren har kvar sitt kontrollbehov. Efter domen ville hon fortsätta umgås med Andreas Lindgren för Tims skull. Därför fortsatte de att träffas. Det fungerade fram tills Andreas Lindgren fick reda på att hon hade träffat Roger Löfgren. Då eskalerade konflikterna. Hon och Roger Löfgren inledde sin relation i mars 2009.

Tims växelvisa boende fungerade inte. Tim får inte tycka vad han vill för Andreas Lindgren. Inte heller känner Tim att han kan berätta för Andreas Lindgren vad han gör när de talar i telefon. I 99 fall av 100 säger Tim därför att han håller på med något annat än det han faktiskt sysslar med. Tim är väldigt rädd för att göra Andreas Lindgren arg. När Tim fick sitt stadigvarande boende hos henne blev han lugnare än förut. Hon har dock kommit fram till att man i skolan fortfarande upplever Tim som stökig när han har varit hos Andreas Lindgren.

Hon och Andreas Lindgren träffas inte och har inget samarbete. Hon vill inte ha någon kontakt med honom eftersom det bara blir bråk. De har blivit uppmanade att använda e-post och sms, med det fungerar inte. Andreas Lindgren låter bli att svara eller sms:ar "du får ringa mig". De kom dock överens om Tims umgänge med Andreas Lindgren i somras genom konversation via e-post.

Inför umgängeshelger blir Tim inbunden och nervös. Efter umgängeshelger är han stökig och trött. Det blir för sena kvällar och Andreas Lindgren brister i omsorgen. Dessutom präglas umgängeshelgerna av att Tim visar tvångsmässig foglighet. Därför är det bäst för honom om antalet umgängesnätter minskas från fyra till två.

Hon har lagt konflikten med Andreas Lindgren bakom sig och vill bara att Tim skall må bra. Eftersom Tim märker konflikten mellan dem är det bäst att hon har ensam vårdnad om honom. När det gäller Andreas Lindgren är det krig om i stort sett allt och då är han farlig. Därför vill hon undvika Andreas Lindgren.

Hon har inte sagt att Andreas Lindgren är psykiskt sjuk, som socialtjänsten i Nykvarn har antecknat i sin utredning. Däremot har hon fått en fråga om hon anser att han har psykiska problem och besvarat frågan med ja.

Homayoun Fallah har föreslagit att Andreas Lindgren skall få ringa till Tim och det gör han nästan varje kväll. Hon kan inte svara på om det var det som gjorde att det gick bättre för Tim i skolan. Hon låter bli att svara när Tim inte är hemma. Sedan vägrar Tim ofta att ringa upp.

I vintras fick hon reda på att Tim under en innebandymatch i skolan hade kallat sin lärare för "fitthora". Hon och läraren kom överens om att Tim skulle ha en tids bandyförbud. Sedan berättade Tim att han fick fortsätta spela bandy för pappa. Han sade det även i skolan.

Andreas Lindgren: Tim och han har tillbringat oerhört mycket tid med varandra. De har ägnat sig mycket åt sport. Han har aldrig upplevt att Tim är rädd för att han skall bli arg. Tim är pappig och vill alltid följa med honom.

Han är inte stolt över brottmålsdomen mot honom, men han måste gå vidare. Han ifrågasätter inte domen. Behandlingen inom ramen för kontraktsvården var positiv och han har fått ett annat tankesätt än tidigare. Numera dricker han väldigt sällan och när det sker handlar det om någon öl eller något glas vin.

När han hade försatts på fri fot mådde han jättedåligt. Han tyckte att hans familj var raserad. Domaren sade att han inte skulle söka upp Jeanette Eriksson. Hon tog dock kontakt med honom, bland annat ville hon att han skulle hämta Tim i skolan. Han uppfattade det som att de skulle lappa ihop förhållandet igen. De var överens om att Tim skulle bo växelvis hos dem. Därefter meddelades han besöksförbud, innebärande förbud för honom att ta kontakt med Jeanette Eriksson. Tim märkte att det rådde viss osämja mellan dem. Han ville inte ta kontakt med Jeanette Eriksson, men hon fortsatte att ta kontakt med honom. Sedan rullade det på med kontakterna mellan dem. De träffades för att fortsätta förhållandet och för Tims skull.

Jeanette Eriksson säger saker som inte stämmer för att få vinning. Det har varit oerhört med lögn. Besöksförbudet utfärdades sedan "de" hade tyckt att det var hemskt att han försattes på fri fot efter huvudförhandlingen i brottmålet. Han är "lynchad" av Jeanette Erikssons kompiskrets.

Tim säger sig inte gilla Jeanette Erikssons nya man Roger Löfgren. Själv hade han svårt för Roger Löfgren i början men nu tycker han att denne är reko. I början kändes det jobbigt att Jeanette Eriksson hade inlett ett nytt förhållande, men han kom över henne för ett år sedan.

Han och Jeanette Eriksson har kontakt minst två gånger per månad, via sms och e-post.

Han har försökt få ut Tim ur lojalitetskonflikten, men Jeanette Eriksson gör ingenting i den delen. Tim har sagt sig inte få prata med honom eller ringa till honom för Jeanette Eriksson. Enligt Tim säger hon dessutom att han måste vara ledsen i skolan. Tim är jätteglad hos honom och vill tillbringa mer tid hos honom.

Först hade han ingen aning om att Tim gick hos skolpsykologen Homayoun Fallah. Sedan gav han sitt godkännande till samtalen. När Homayoun Fallah ville avsluta samtalen gav han denne i uppdrag att fortsätta med dem.

Det var Jeanette Eriksson som tog kontakt med Frizon. Han motsatte sig att Tim skulle ha kontakt med Frizon eftersom han inte visste vad det var. Sedan hölls ett möte på Frizon, där bara Jeanette Eriksson pratade. Hon sade bland annat att han hade slagit sönder dörrar hemma. Efter det sade han till Lena Kallio på Frizon att hon hade lurat honom, att det hade varit meningen att Lena Kallio skulle prata med barnen, inte med Jeanette Eriksson, och att han motsatte sig att Tim skulle gå till Frizon.

De orosanmälningar avseende Tim som Jeanette Eriksson har åberopat är nonsens och påhopp. Problematiken för Tim är att det finns vissa samarbetsproblem. Det största problemet är dock Jeanette Eriksson. De kan ändå komma överens, när det passar henne.

Han är missnöjd med familjerättens vårdnads-, boende- och umgängesutredning, men han tog ändå beslutet att inte kommentera utredningen. Han har aldrig blivit så illa bemött som av socialtjänsten i Södertälje. Tim har varit pressad när han har lämnat sina uppgifter i utredningen. Enligt Tim måste han säga det Jeanette Eriksson vill. Jeanette Eriksson styr och ställer med Tim.

Det Jeanette Eriksson har berättat om bandyförbudet är delvis fel. Tim berättade för honom om bandyförbudet. Han tyckte inte att Tim skulle straffas. Man måste kunna prata förstånd ändå. Efter en till två dagar ringde Jeanette Eriksson till honom angående frågan. Sedan pratade han allvar med Tim. När det gäller frågan om han och

Jeanette Eriksson lämnade olika budskap till Tim, så vet han inte vad hon hade för budskap. Han tyckte att han och Jeanette Eriksson skulle komma överens om vad Tim skulle ha för straff.

Jeanette Eriksson ljuger. Lögnerna har minskat på senare tid men ökat igen under huvudförhandlingen i tingsrätten. Alla hennes påståenden är lögn. Hans relation till henne blir i själva verket bättre och bättre.

Annie Söderström: Hon var Tims klassföreståndare vårterminen 2010. Tim visade tecken på att det var något som gjorde honom orolig. Hon visste att han hade kontakt med skolpsykologen. Numera är hon inte Tims lärare.

Roger Löfgren: Han inledde ett förhållande med Jeanette Eriksson för 1,5 år sedan. Än så länge har de var sin bostad men de skall flytta ihop permanent den 30 november i år. Han träffar Tim hos Jeanette Eriksson och han har god kontakt med pojken. Tim mår bra men är lite stökig när han har haft umgänge med Andreas Lindgren. Han tränar den innebandygrupp som Tim är med i. Tim är inte med på träningarna som äger rum under helgerna när han vistas hos Andreas Lindgren. När Tim skall till Andreas Lindgren för att ha umgänge kommer tårarna. Han tolkar det som att Tim inte vill.

Det förekommer inget generellt samarbete mellan Andreas Lindgren och Jeanette Eriksson. De ringer inte till varandra. Kontakter tas via sms och e-post. Det fungerar inte jättebra.

När han och Andreas Lindgren träffas blir Tim orolig. Tim vill inte prata med honom så att Andreas Lindgren ser det.

Berit Greger Karlsson: Hon är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete. Hon har arbetat med vårdnadsutredningar sedan 1989 och är gruppchef på familjerätten i Södertälje.

Båda föräldrarna har fått komma till tals lika mycket i vårdnadsutredningen. När det gäller barnsamtalen med Tim, så uppfattade hon att Jeanette Eriksson försökte se till hans behov. Båda föräldrarna hamnade emellertid i situationer där Tim fick ljuga. Hon har dock inte sett att Jeanette Eriksson brister i sin omsorg om Tim.

Tim säger att det är jobbigt när Andreas Lindgren är arg och att han inte får säga vad han vill. Tim befinner sig i en lojalitetskonflikt. Det är inte ovanligt att barn säger olika saker till respektive förälder. Tim är emellertid medveten om att han ljugar och har svårt att hantera det.

Att de i vårdnadsutredningen har ställt sig tveksamma till fortsatt gemensam vårdnad beror på flera saker. Tim kan få svårigheter om föräldrarna har svårt att tala med varandra och samarbeta. Även Andreas Lindgrens aggressivitet och den omständigheten att det har förekommit brott bidrar till tveksamheten. Andreas Lindgren är dock inte olämplig som vårdnadshavare.

De har föreslagit att umgänget mellan Tim och Andreas Lindgren reduceras eftersom Tim känner sig tryggare hos Jeanette Eriksson. Han talar sanning när han är hos sin mamma, men han får inte göra det när han är hos sin pappa.

Lena Kallio: Hon är barnsamordnare och kurator på Frizon i Södertälje. Socialtjänsten i Nykvarn ringde och frågade om Tim kunde få delta i deras verksamhet. De använder Rädda barnens trappanmodell. Det är en modell för krisbearbetning. Fyra till åtta samtal behövs. Hon hade en träff med Andreas Lindgren för att informera om vad samtalen går ut på. Andreas Lindgren undrade om det var nödvändigt men gick sedan med på att Tim skulle få påbörja samtal. Medan samtalsserien hölls pågick bråk mellan Andreas Lindgren och Jeanette Eriksson, som var osams. Det syntes på Tim. Det var lugnare när han kom med sin mamma än när han kom med sin pappa.

Hon upplevde inte att Tim ljög. Hon kan dock inte svara på om han ändå gjorde det. Tim sade att han hade sett föräldrarna bråka. Samtalsserien avbröts eftersom konflikten

mellan föräldrarna fortsatte. Därtill kom att Tim bodde växelvis hos föräldrarna, vilket gjorde honom mera utsatt. Hon tyckte inte att det var okej. Om pappan har varit elak mot mamman och barnet skall bo halva tiden hos pappan så fungerar inte behandlingen. Därför sade hon att de inte skulle fortsätta med samtalen.

Staffan Kullengren: Han har en juristutbildning i botten. Dessutom har han betyg i sociologi mm. Han har varit personalofficer i försvarsmakten. Under många år har han arbetat med besvärliga människor i besvärliga situationer.

Andreas Lindgren var i behov av hans stöd mot sin aggressivitet. Förslaget kom från socialtjänsten och det var frivilligt för Andreas Lindgren. Grunden för hans insats var programmet ART. Under de gångna åren har han och Andreas Lindgren träffats vid ca 40 tillfällen. Träffarna har blivit glesare på senare tid. Han har träffat Jeanette Eriksson vid två tillfällen för att förklara vad hans insats skulle gå ut på. Tim har han inte träffat i organiserade former. Däremot har han träffat Tim i skolan, där han också arbetar. Dessutom har han stött på Tim tillsammans med Andreas Lindgren.

Andreas Lindgren har en större självinsikt nu än han hade 2008. Numera tar han ett steg tillbaka innan hans humör tar över. Hans samtal med Andreas Lindgren har ökat i omfattning när det har tänt till för denne. Han har sett Andreas Lindgren aggressiv och provocerad, men allt rör inte Tim. Det finns även andra situationer som triggar Andreas Lindgren. Idag lägger dock Andreas Lindgren sitt fokus på att ordna sin tillvaro så att den skall fungera för Tim.

Andreas Lindgrens inställning till att samarbeta med Jeanette Eriksson är positiv när han och Andreas Lindgren talas vid. Sedan kommer humöret in. En positiv utveckling har dock skett.

Han tror inte att förslagen i vårdnadsutredningen skulle medföra en förbättring för Tim. Kärnpunkten för Tim är föräldrarnas relation, inte vem som har vårdnaden. Tim är trygg med sin pappa och blir säkert ledsen om han får träffa honom mindre.

Andreas Lindgrens attityd har förändrats till viss del. Hur genomgripande förändringen är återstår att se.

Veronica Sylvén: Hon och Andreas Lindgren har ett förhållande. De bor tillsammans sedan i mars i år. Hon har en väldigt nära och bra kontakt med Tim. Det fungerar också jättebra mellan Tim och hennes son André. Andreas Lindgrens son Lukas bor tillsammans med dem tio dagar av fjorton. Tim känner till tvisten i tingsrätten och har varit lite orolig, men hon och Andreas Lindgren försöker hålla honom utanför.

Hon, Andreas Lindgren, Jeanette Eriksson och Roger Löfgren har varit hos Homayoun Fallah och pratat. Andreas Lindgren var positiv till att de skulle fortsätta träffas, men det rann ut i sanden.

Tim säger nu att han vill vara halva tiden hos Andreas Lindgren och henne. Om Tim ringer till Jeanette och frågar om han får stanna en dag till får han svaret att de får ta det när han kommer hem. De vet på förhand att Jeanette Erikssons svar till Tim kommer att bli nej.

Andreas Lindgren och Jeanette Eriksson pratar med varandra, men inte så ofta. Jeanette Eriksson skickar sms och e-post till dem, men hon tycker att det är Andreas Lindgrens sak att svara. Jeanette Eriksson lämnar saker i deras garage. Andreas Lindgren får ofta lämna saker i Jeanette Erikssons port. Hon känner inte att Jeanette Eriksson är samarbetsvillig. Jeanette Eriksson vill inte prata med Andreas Lindgren. Han vill låta bli att bråka för Tims skull, men Jeanette Eriksson anstränger sig inte på motsvarande sätt.

Jeanette Eriksson säger att hon är rädd för Andreas Lindgren. Hon känner till att Andreas Lindgren är dömd för brott mot Jeanette Eriksson.

Robert Michel: Han har känt till Andreas Lindgren i 15 år. Under de senaste fem åren har han umgåtts och arbetat med Andreas Lindgren inom ramen för fotbollen. De

tränar ett av Syrianskas fotbollslag ihop. I övrigt arbetar han på ett §12-hem, med pojkar som är placerade enligt socialtjänstlagen.

Under årens lopp har han sett väldigt mycket av Tim, oftast tillsammans med Andreas Lindgren. Han upplever Tim som en normal kille.

Han vet att Andreas Lindgren är dömd för brott mot Jeanette Eriksson. Efter domen bodde Andreas Lindgren hos honom i tre till fyra veckor. Andreas Lindgren förstod först inte vidden av det inträffade. Långsamt kröp det dock fram hos honom att det inte hade fungerat mellan honom och Jeanette Eriksson. Det märktes att Andreas Lindgren ville göra allt för att det skulle bli bra igen. Han ställde krav på Andreas Lindgren beträffande alkoholen och denne har följt kraven. Efter domen har Andreas Lindgren på sin höjd tagit någon öl till maten.

Efter domen har det varit en strid mellan Andreas Lindgren och Jeanette Eriksson som tyvärr har gått ut över Tim. Båda har varit orsak till striden. Så småningom förstod Andreas Lindgren att han måste börja samarbeta med Jeanette Eriksson om Tim. Hans känsla är att Jeanette Eriksson däremot inte har velat samarbeta med Andreas Lindgren. Jeanette Erikssons inställning är att det är krig. Han har en känsla av att hon vill straffa Andreas Lindgren. Han "köper" inte att Jeanette Eriksson är rädd. Det finns inget att vara rädd för när det gäller Andreas Lindgren. Jeanette Eriksson ägnar sig åt svartmålning på grund av vårdnadstvist. Hon vill ha ensam vårdnad om Tim för att jävlas.

Han har läst domen mot Andreas Lindgren avseende grov kvinnofridskränkning. Om han är dömd måste han vara skyldig. Andreas Lindgren har vid något tillfälle nämnt att han har dömts även tidigare. För egen del har han aldrig sett någon aggressiv sida hos Andreas Lindgren.

Tingsrättens bedömning

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Utredningen i målet visar att det inte råder ett sådant någorlunda konfliktfritt samarbete mellan Jeanette Eriksson och Andreas Lindgren som numera normalt förutsätts för att föräldrar skall kunna ha gemensam vårdnad. Tvärtom är det klarlagt att motsättningarna mellan dem är sådana att förutsättning för gemensam vårdnad redan av det skälet saknas. Vad som förekommit i målet ger vid handen att båda föräldrarna har dragit in Tim i sin konflikt och att det har varit till skada för honom. Trots det framstår inte någon av föräldrarna som olämplig som vårdnadshavare. Vid bedömningen av vem av föräldrarna vårdnaden skall anförtros åt går det dock inte att bortse från att Andreas Lindgren så sent som 2008 har dömts för grov kvinnofridskränkning mot Jeanette Eriksson och för olaga hot mot en av hennes döttrar. Därtill kommer att det fortfarande finns frågetecken kring Andreas Lindgrens attityder och hans förmåga att hantera sitt humör. Mot bakgrund härav framstår det som bäst för Tim att Jeanette Eriksson tillerkänns ensam vårdnad om honom.

Eftersom Jeanette Eriksson tillerkänns ensam vårdnad om Tim är det inte aktuellt att meddela något förordnande om hans boende.

Tims uppgifter i familjerättens utredning tyder på att han inte vill träffa sin pappa mindre än idag. Familjerätten har, med hänvisning till oro för Tims mående och hans ofria relation till Andreas Lindgren, föreslagit att det löpande veckoslutsumgänget skall skäras ner. Samtidigt har familjerätten anfört att man tror att Tim behöver ett större umgänge med pappa men att det idag inte fungerar tillfredsställande. Tingsrätten

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Rotel 2

DOM
2010-11-15

T 1931-08

bedömer att det inte främst är umgänget i sig utan konflikterna mellan föräldrarna som har påverkat Tim negativt. Konflikthanledningarna mellan föräldrarna bör rimligen kunna minska när Jeanette Eriksson nu blir ensam vårdnadshavare. Sammantaget framstår det som bäst för Tim att det löpande veckoslutsumgänget mellan honom och Andreas Lindgren fortsätter i nuvarande omfattning.

Vidare framstår det som bäst för Tim att han tillerkänns rätt till umgänge med Andreas Lindgren under lov och storhelger i enlighet med vad som framgår under domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (Dv 401)

Överklagande senast den 6 december 2010 ställs till Svea hovrätt. Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar

Klas Lohmander

Skiljaktig mening, se protokollsbilaga.



ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.